الجمـــهورية الجـزائرية الديمقراطية الشعـبية
وزارة التربية الوطنية
مجـمع مــؤسسة التربية و التعليم الخاصة
- السـنجـــاب - البـــليدة

Groupe Scolaire L'ECUREUIL
Construisons notre avenir ensemble

المستوى: الثالثة تسيير واقتصاد — التوقيت: 2 ســـاعة

الموسم الدراسي: 2022/2021 — الأستاذ: بوجنـــعد يوسف

# إختبار الفصل الثاني في مادة القانون

## الجزء01:

تعتبر الأهلية شرط لصحة عقد البيع
- بين بالنظر إلى أهلية المتعاقدين متى يكون عقد البيع صحيحا.
- بين بالنظر إلى أهلية المتعاقدين متى يكون عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا.

## الجزء02:

**السند01**
أسس الإخوة قصي،لؤي وعدي مؤسسة لتجارة العاب الأطفال وكانت حصصهم في رأس المال كمايلي:
- حصة السيد لؤي:5000000دج.
- حصة السيد قصي: مبنى إداري كمقر للشركة وثلاث سيارات نفعية فكانت قيمة حصته 7000000دج.
- حصة السيد عدي: هي العمل كمحاسب في الشركة وقدرت حصته بـ 4000000دج لكنه لا يسجل في رأس مالها وهذا لطبيعة نوع الشركة .

**السند02:**

خلال سير نشاط المؤسسة توفي السيد لؤي ليطالب ابنه الاكبر يوسف الانضمام كشريك خليفة ابيه تم قبول طلبه من طرف المحامي واتمام الاجراءات القانونية وفق القانون الجزائري

**السند03:**

بعد اتمام صفقة بتاريخ 2021/12/26 مع أحد المتعاملين شب حريق على كامل المخزون وتسبب في خسائر فادحة مما تسبب في افلاس الشركة كما بقى على عاتقها دين لصالح أحد الموردين لم تسدده المؤسسة بعد.

**المطلوب:** من خلال مكتسباتك و السندات المقدمة اجب على مايلي

1. مانوع العقد المبرم بين الاخوة؟عرفه.
2. حدد نوع الحصص التي وردت في السند01 وهل يجوز أن تكون بهذا الشكل أم لا؟ولماذا؟
3. اشرح باختصار الأركان الموضوعية الخاصة لهذا العقد؟
4. استنتج نوع هذه الشركة مع تحديد كيفية تسميتها.
5. ماهي الاجراءات القانونية المتخذة بعد وفاة السيد لؤي؟
6. حسب السند 02 بأي طريقة سيحصل المورد على دينه المتبقى على عاتق الشركة ؟برر إجابتك؟

## الجزء03:

☎ السيد رضا: نعم من معي.
☎ السيد سعيد: أنا سعيد اتصل من هاتف الشركة.
☎ السيد رضا: هل من جديد حول الاتفاق الذي دار بيننا.
☎ السيد سعيد: نعم لقد تمكنت من الحصول على مكونات خلطة الشكولاطة المميزة التي تقوم شركتنا باستعمالها بعد الاطلاع على بعض الأوراق والتقارير التي استطعت تجميعها والتي يستعملها رئيس قسم الانتاج.
☎ السيد رضا: سوف نحطمهم ويبقى السوق لنا.
☎ السيد سعيد: هذا بالتأكيد سيفيد شركتكم ولا تنسى قطعة الارض التي وعدتني بها.

**المطلوب:** من خلال الوضعية ومكتسباتك اجب على مايلي:

1. ماهو الالتزام الذي اخل به العامل سعيد؟
2. ماهي شروط اعتبار العامل مخلا بهذا الالتزام؟
3. هل يجب على العامل أن يبقى ملتزما بذلك الالتزام أثناء فترة العقد فقط؟لماذا؟
4. هل يمكن لصاحب العمل تغيير عمل سعيد من قسم الانتاج الى قسم المحاسبة والمالية؟مع ذكر السبب.

# التصحيح النموذجي لاختبار الفصل الثاني في مادة المحاسبة

## الجزء01:

1. **تبيين بالنظر إلى أهلية المتعاقدين متى يكون عقد البيع صحيحا.**

- الأهلية شرط لصحة عقد البيع،ذلك أن الارادة التي ينشأ عنها التراضي لابد لها من التمييز.
- يكون تمييز الشخص كاملا ببلوغه سن الرشد وهي 19 سنة كاملة،على أن يكون متمتعا بقواه العقلية اي غير مصاب بعارض من عوارض فقدان الأهلية كالعته أو الجنون أو السفه أو الغفلة ولم يحجر عليه.

2. **تبيين بالنظر إلى أهلية المتعاقدين متى يكون عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا:**

يشترط لصحة أي تصرف قانوني،أن يتحقق في ابرامه الأهلية اللازمة لذلك ولا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر في السن أي إذا لم يبلغ 16 سنة أو العته أو الجنون.

وعليه يعتبر عقد البيع باطلا بطلانا مطلقا إذا أبرمه فاقد التمييز لاحد الأسباب المذكورة.

## الجزء02:

1. العقد المبرم بين الإخوة هو عقد الشركة ويعرف على أنه **الشركة عقد بمقتضاه يلتزم شخصان طبيعيان أو اعتباريان أو أكثر على المساهمة في نشاط مشترك بتقديم حصة عمل أو مال أو نقد تهدف إلى تحقيق الأرباح** وفق المادة 416 من القانون المدني الجزائري.
2. نوع الحصص المقدمة هي:
   أ. السيد لؤي قدم حصة نقدية تتمثل في مبلغ 5000000دج
   ب. السيد قصي قدم حصص عينية تتمثل في مبنى وسيارات قيمتهم 7000000دج.
   ت. السيد عدي قدم حصة عمل تقييمها بقيمة 4000000دج
3. الأركان الموضوعية الخاصة تتمثل في

أ. تعدّد الشركاء: يمكن أن يقوم شخص واحد بتأسيس شركة بمفرده كالشركة ذات المسؤولية المحدودة والشخص الوحيد،أما باقي الشركات التجارية والمدنية فلا ينبغي أن تتأسس بدون تعدد الشركاء(شخصان أو أكثر).

ب. تقديم الحصص: الحصص هي جوهر الشركة فبدون تقديمها لا تستطيع الشركة أن تمارس عملها،ويمكن أن تكون الحصص نقدية(نقود) أو عينية(مباني-سيارة-الات...)أو حصة عمل(كخبرة الشريك في مجال الشراء والبيع).

أ. نية المشاركة: وهي الرغبة الإرادية في إنشاء الشركة والتعاون الإيجابي بين الشركاء والمساواة بينهم في المراكز القانونية أي لا يكون بينهم تابع ولا متبوع.

د. اقتسام الأرباح والخسائر: تخضع كيفية تقسييم الأرباح والخسائر إلى إتفاق الشركاء بحيث يحدد نصيب كل شريك من الربح والخسارة بحسب نسبة حصته في رأس مال الشركة.

4. نوع الشركة هي شركة ذات مسؤولية محدودة وذلك لقبول انتقالها لاحد ورثته

يتم تسميتها على النحو التالي: اسمها التجاري،نوعها،راس مالها

5.بعد وفاة لؤي سوف تنتقل كل حصص ابيه اليه وهذا بعد تعديل العقد التأسيسي

6. يتم تصفية الشركة وتعين المحكمة خبيرا في المحاسبة للقيام بجميع ديون الشركة ويتم دفع الديون المستحقة

## الجزء03:

1. الالتزام الذي اخل به العامل سعيد هو عدم المحافظة على أسرار العمل.
2. شروط اعتبار العامل مخلا بهذا الالتزام:

- أن يؤدي إفشاء الأسرار إلى الحاق ضرر بصاحب العمل .
- أن تكون المعلومات التي تحصل عليها العامل سعيد غير معروفة لدى كافة العمال.

3. كلا بل يبقى قائما حتى بعد انتهاء مدة العقد،ذلك لأنه يظل خطرا خاصة إذا استغلت من قبل الأخرين في الأضرار بصاحب العمل.
4. لا يمكن لأن العمل الجديد يختلف اختلافا جوهريا عن العمل الأصلي وقد تم التعاقد مع السيد سعيد على العمل في قسم الانتاج وليس بقسم المحاسبة.